ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ވ. މުޙައްމަދު ނަޝީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 38 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2021/SC-A/74 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 14 އޮކްޓޯބަރު 2026

Dr. Alaka Singh v. Mohamed Nasheed

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އީމެއިލްގައިވާ "ގޮތެއް ހޯދަން ޖެހިދާނެ" މި ޢިބާރާތަކީ ކޮންޓްރެކްޗުއަލް ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސާފު ހުށަހެޅުމެއް ނޫންކަމާއި، އެ ވަޢުދަކީ ބަދަލުކަމުގައި އަދަދެއް ނުވުމުން، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ހަމަތަކަށް ނުފެތޭކަމާއި، ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ ދަޢުވާވެސް އެ ވަޢުދު ތަންފީޛުކުރެވޭނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އިސްތިއުނާފު ބާތިލުކޮށްފިއެވެ.

މައްސަލައިގެ ހުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތްތައް

މިއީ، އިންޑިއާގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އިންވެސްޓްކޮށް، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ "ބަރުދީލަ" ކިޔާ އުޅަނދު ވިއްކާލުމާ ގުޅިގެން، ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ބަދަލުކުރެވުނު އީމެއިލްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އަށް ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، އުޅަނދު ގަތުމަށް ޝައުޤުވެރިވި ކްރިސްޓޮފާ ޕީޓަރ ނިކޮލާ ގްރޫޕްގެ ހުށަހެޅުން ހިއްސާކުރުމާއެކު، ([illegible]) އާއި އުޅަނދު ވިކިގެންދާ އަގާ ދެމެދު ހުރި ފަރަޤު ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ދައްކާނަން ގޮތެއް ހޯދަން ޖެހިދާނެ ކަމަށާއި، އެއީ އެ އުޅަނދު ގަނެ އިންވެސްޓްކުރަން ނިންމީ އޭނާގެ ފަރާތުން ކަމުގައިވާތީ ކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ދިން ޖަވާބުގައި، 31 ޑިސެމްބަރު 2014 ގެ ކުރިން 400،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހޯދަން ބޭނުންވާކަމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެފަހުން 13 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، އުޅަނދު ވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތަށް އެއްވެސް ޝަރުޠުވެރިކަމެއް ނެތްކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ.

ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ދިން ކްރިސްޓޮފާ ގްރޫޕާ ސިޓީ ފޮނުވަ ދެއްކަމަ، 29 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި އުޅަނދު އޮތުމަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ އަދި އިންވޮއިސްތަކެއް ދީފައިވެއެވެ. 3 ނޮވެމްބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، ގްރޫޕްގެ 250،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ހުށަހެޅުމާއި 400،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރާ ދެމެދުގައިވާ ފަރަގު، 31 ޑިސެމްބަރު 2015 ގެ ކުރިން ދައްކާނެ ކަމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ. އެ އީމެއިލަށް ދިން ޖަވާބުގައި، އޭނާ ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ ޝަރުޠުވެރިކަމެއްގެ އަދަދެއް ކަމަށާއި، އެއީ އިޖްތިމާޢީ ގުޅުމެއް ކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެ ޖަވާބުގައި، އެ ވަޢުދަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން އިޖްތިމާޢީ ގުޅުމެއް ނޫންކަމަށާއި، އެކަން ތަންފީޛުކުރެވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް އޮތްކަމަށް ނުބުނޭ ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2293/Cv-C/2017 ދަޢުވާއާ

ޖ.ރ. އަލީފާ ސިޔާމްގެ އިންވެސްޓްކުރި "ބަރުޒީލާ" ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތް ހިންގައިދިން މުޙައްމަދު ނަޝީދު، އެ އުޅަނދު ކުޑަ އަގެއްގައި ވިއްކާލާފައިވާކަމަށް ބުނެ، އެކަމުގެ ސަބަބުން ބަދަލުއެއްގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް އެއްބަސްވި US$ 150,000 (އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަށް އެދި، ޖ.ރ. އަލީފާ ސިޔާމް ދައުވާ ކޮށްފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައެޅުއްވީ، އެ ފައިސާ އަދާކުރުމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެއްބަސްވެ، މިގޮތުގެ މައްސަލަ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުމެއް އުފެދިފައިވާތީ، އެ ފައިސާއަކީ މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަދާކުރަންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަން މަދަނީ މިންގަނޑުން ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ. އަދި 08 ނޮވެމްބަރު 2018 އިން ފެށިގެން 15 (ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ ފައިސާ ސިވިލް ކޯޓަށް ދައްކައި ހަވާލުކުރުމަށް ޙުކުމްކުރައްވާފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ދަޢުވާއާ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. (ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.) ހައިކޯޓުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށްފައިވަނީ، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަންނަނިވި ސަބަބުތައް ފާހަގަކޮށްގެންނެވެ.

1. ޖ.ރ. އަލީފާ ސިޔާމްގެ އަތުން US$ 150,000.00 ދިންކަން މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމުގައި، ޤަބޫލުކުރެއްވި ދިންކަން ހުށަހަޅާފައިވާ ފައިސާއެއްކަން މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނުމުން، އެއީ ލާޒިމުކުރުވާ ޝަރުތު އަދި ތަންފީޒުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ހުށަހެޅުމާއިކަމަށް ޖ.ރ. އަލީފާ ސިޔާމް އެއްބަސްވެފައިވާކަން؛
2. ބެލުމުން ހެކިތަކަށް ބަދަލުކުރުވުން އިތުރުގައި، ޖ.ރ. އަލީފާ ސިޔާމް އާއި ކްރިސްޓޯފަރ ޕީޓަރ ނިކޯލާ ގްރޯސް އާ ދެމެދު އެއްބަސްވެފައިވާ ވުޖޫދުވެފައި ނުވާކަން؛
3. އުޅަނދުގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކޮށްފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން، މި މުޢާމަލާތް ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ޖ.ރ. އަލީފާ ސިޔާމް އަށް އެ ވަގުތު ލިބިފައި ނުވާކަން؛
4. އުޅަނދު ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތް ޖ.ރ. އަލީފާ ސިޔާމް ފުރިހަމަކޮށްފައިވިޔަސް، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ހިއްސާ އެކަނިވެސް، މުޙައްމަދު ނަޝީދާއެކު ފާޓްނަރު ގޮތުން ބައިވެރިވާނަމަ، އެއްބަސްވުމެއް ނުވިކަމުގައިވިޔަސް، ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް މަބްދައު މި މުޢާމަލާތުގެ މައްސަލަ ތަޠުބީޤުވާނެ ނުކުތާތަކެއްނުވާކަން؛
5. ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ އެއްބަސްވުމެއް ވުޖޫދުވެފައި ނުވާތީ، މި ޙުކުމްކުރުމުގައި ނުވާ ބާރަމެއްގައި ޢިވަޟު ޝަރީޢަތުން އިތުރަށް ބަދަލުދޭ ސަބަބެއް ނެތްކަން؛ މިއެވެ.

ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް، ޖ.ނ. އަލްފާ ސިންގް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް 03 ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެ ނުކުތާތަކާއި، ކޯޓުގެ ނުކުތާތަކާގުޅޭ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، ޖ.ނ. އަލްފާ ސިންގް އާއި މުޙައްމަދު ނަޝީދާ ދެމެދު ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަސްދެވިފައެއް އޮތް ކޮންޓްރެކްޓެއް ވުޖޫދުގައި ނެތްކަމަށް ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، 4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އީމެއިލްގައިވާ "ގޮތެއް ހޯދަންޖެހިދާން" މި އިބާރާތަކީ މާނަ ނޫނުގެ އަދި އޮޅުން ނުފިލާގޮތަކަށް އޮތް އިބާރާތެއް ކަމަށާއި، އެއީ ހުށަހެޅުމެއްކަމަށް ބެލިނަމަވެސް، ޖ.ނ. އަލްފާ ސިންގް އިޖާބަ ދިނުމުގެ ކުރިން އެ ހުށަހެޅުމަށް ނިމުން އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި، އެއީ އިލްތިޒާމެއް ނޫންކަން ޖ.ނ. އަލްފާ ސިންގް ސާފު ބަޔާން ވަޞްފުކޮށްފައިވާތީ، ދެފަރާތާ ދެމެދު ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް މަބްދައުގެ ދުލުންބަހަށް ރިޢާޔަތް ނުކޮށް، އެ މަބްދައަށް މި މައްސަލައިގައި ބަލަފާ ނުކުރެވޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް އުޞޫލު ތަޠުބީޤުކުރުމުގެ މުހިއްމު ޝަރުޠަކީ ކޮންޓްރެކްޓެއް ނެތަސް ޖ.ނ. އަލްފާ ސިންގް އާއި ކޮންޓްރެކްޓް ގެންނަ ދެމެދު ވަޢުދަކަށް ދެކެވިގެން ކަމެއް، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވެފައިވާ ވައުދަށް ބަރޯސާވެގެން ޖ.ނ. އަލްފާ ސިންގް ކުރި ޚަރަދެއް ނުފެންނަ ކަމަށާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް ތަޠުބީޤުކުރަމުންދާ އުޞޫލާއި، ހައިކޯޓުން އެ އުޞޫލު ތަޠުބީޤުކުރި ހަމައިގެ ދާއިރާގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުޞޫލާ ދެކޮޅަށް ދޭހަވާ ފަދަ އަސާސީ ފަރަގެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

3. ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، "މިނިވަންގެ ވައުދަކީ އޮފަރުގެ ދަރަޖައެއް ނޫނެވެ" މި މާނައިގައި ކިޔައިދީ ބަޔާންވެފައިވާ އަންގާމީ، އިސްތިޢާރީ ޝަރީޢަތުގައި މަދަނީ ވައުދަކީ ދަރަނިވެރިވުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އެ ބަސްމަގު ޤާނޫނީ ބާރުގެ ބަޔާނެއް ނޫން ކަމަށާއި، މުޢާމަލާތުގެ ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގައި ބެލެވިގެންދާ ނުވާ ވައުދު ފުއްދުން ލާޒިމުވެސް ހަމައެކަނި އަޚްލާޤީ ކަމެއް ކަމަށާއި، ވައުދުވީ ފަރާތުގެ ނިޔަތުގައި އޮތަސް ވައުދު ފުއްދުން ކަމެއް ލާޒިމުކުރާނެ ޝަރުޢީ ހަމައެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ޤަޟިއްޔާއިން ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ޙުކުމަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމުގައި ބަލާނެ ވަޒަނެއް ނެތް ކަމަށް، އެއްބަސްވެވަޑައިގެން ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދުގެ ރައުޔަށް ފަނޑިޔާރު ރަޝީދު ޙުސައިން އަދި ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން ޝަހީމް ތާއީދުކުރައްވައި، 14 ޖަނަވަރީ 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަނޑައަޅައި ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަސޭހަވާގޮތަށް ބިނާކުރި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާއި މި ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/91 (ކޯޓުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އެކަކު އަނެކަކަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް، އެ ހުށަހެޅުން ރައްދުވީ ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރުން ކޯޓުތަކުގެ ކުރިމަތީގައެވެ.

2. އެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމަކީ އޮޅުން ނުފިލާގޮތަކަށް ނުވަތަ ދަލީން ނުވާގޮތަކަށް އޮންނަ އެއްޗަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. އެ ހުށަހެޅުން ވާންވާނީ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަސްދަލުވާ ބަސްދަލުވުންތަކެއް އުފެއްދުމުގެ ހަރުދަނާ ނިޔަތުގައި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކަށެވެ.

3. އަދުގެ ބާކީ ދަރަކާތުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ، ކޯޓު އިދާރާތަކުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ، ފަހުން ދައްކާ "ގޮތެއް ޗެލެންޖިން" ކަމަށް ބުނާ ޢިބާރާތަކީ މާނަ ނޫނުގެ އަދި އޮޅުން ނުފިލާގޮތަކަށް އޮތް ޢިބާރާތެކެވެ. އެއީ ކޯޓުތަކުގެ އުފެދުން ހުށަހެޅުމެއް ނޫނެވެ.

4. ކޯޓުތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމެއް ޤަބޫލުކުރާކަން ކަނޑައަޅާ ބުނެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ ޢަމަލުކުރާ ގޮތަކުން ޤަބޫލުކުރާކަން އެންގުމެއްކަމަށް ބެލިދާނެއެވެ. އެ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ޤަބޫލުކުރުމަކީ އިޝާރާތުގެ ނުވަތަ ސަރީޙަ ގޮތެއްގެ މަތިން ނުވާނެއެވެ.

5. އެ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެ ހުށަހެޅުން ޤަބޫލުކުރާނަމަ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި އޮތުމެއްނެތި، ޤަބޫލުކުރަންވާނީ އެގޮތަކަށެވެ. ޤަބޫލުކުރާ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާނަމަ، ޤަބޫލުކުރާނީ އެންމެކޮޅު އެފަދަ ކަންތައް ކޯޓު ހުށަހެޅި ގޮތަކަށް ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށެވެ.

6. ހުށަހެޅުމަށް އިޖާބަ ދިނުމުގެ ކުރިން، ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ މުޢާމަލާތަކަށް ޝަރުޠުތައް ނެތިކަމުން ސާބިތުކުރެވޭ ބެން، އެ ހުށަހެޅުމަށް ނިމުން އައިސްފައިވާނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމުގެ މައްޗަށް ކޯޓުތަކުގެ އެދިގެން ނުދާނެއެވެ.

7. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްތިއުނާފު ހަދީލު ފަސީއްޔާ (2016/SC-A/16 [2021] SC 51) ގައި ކަނޑައަޅުއްވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް، ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރާ އަދި ޤާނޫނު ބާރުގެ ކޯޓުތަކުގެ ވަގުތު ހާސިލުވާ އިސްތިޢުމާލު ފުރިހަމަވުމާ އެއްބަސްވުމުގެ ނަތީޖާއަކީ، ތަންފީޛުކުރެވޭ ކޯޓުތަކުގެ މުޢާމަލާތްތަކެއްކަމަށް ބެލޭކަށް ނެތެވެ. ފައިސާ ދިނުމަށް އިލްތިޒާމުވާ ޝަރުޠުތަކާއި، އެކަން ތަންފީޛުކުރެވޭ ގޮތެއް، ވަޢުދު ފުއްދުމަކީ ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުން ތަންފީޛުކުރެވިދާނެކަމަށް، އެފަދަ އެއްބަސްވުމުގެ އުފެދިފައިވާކަމަށް ބެލޭކަށް ނެތެވެ.

8. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ވަޢުދުގެ މަޤްޞަދަކީ، އެހެން މީހަކަށް ފައިދާއެއް ނުވަތަ މަންފާއެއް ހުރި ކަމެއް މުސްތަޤްބަލުގައި ކޮށްދިނުމަށް، ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް ޒަރަރެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިވާ ކަމަކުން މުސްތަޤްބަލުގައި ދުރުހެލިވުމަށް، ވަޢުދުވާ މީހާގެ އަމިއްލަ ނަފްސުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ބަހެކެވެ. އެއީ ވަޢުދުވާ ފަރާތުގެ އިލްތިޒާމާ ޢަމަލެކެވެ.

9. ވަޢުދު ފުއްދުމަކީ އަޚްލާޤީ ޒިންމާއެއްކަމާމެދު ފިޤުހު ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ޚިލާފެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނީ ގޮތުން ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ވަޢުދުވީ މީހާގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކުރެވޭނީ ނުވަތަ ތަންފީޛުކުރެވޭނީ މިންވަރަކާމެދު، ފިޤުހު ޢިލްމުވެރިން ޚިލާފުވެވަޑައިގެންނަވައެވެ.

10. ''މިނިވަނާގެ ވަޢުދަކީ އޭނާގެ މައްޗަށް ދަރަންޏެކެވެ'' (وَعْدُ الْحُرِّ دَيْنٌ عَلَيْهِ) މި ބުނުމަކީ، އެ ބުނުމުގެ މަޝްހޫރުކަމުގެ ސަބަބުން ޝަރީޢަ މާތް ނަބިއްޔާގެ ޙަދީޘްފުޅެއްކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހީކޮށްފައިވިނަމަވެސް، އެއީ އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ ޙަދީޘްފުޅެއް ނޫނެވެ. އެއީ ޙަދީޘްގެ ތެރޭގައި ވަޢުދު ފުއްދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބުނެއުޅޭ މަޝްހޫރު ބަހަކެވެ.

11. ހުއްދަކަމެއްގެ މައްސަލަ ވެސް، ދުނިޔަވީ ނުވާ އަދި އޭގެ މައްސަލަ ބަރާބަރުވެފައިވާ ނުވާ ވަޢުދު ފުއްދުން ލާޒިމުވާކަން ހަމަޖެހިފައި އޮންނާނީ ގޮތުންނެވެ. ވަޢުދުވީ މީހާގެ ނުފުއްދުމުގައި އުޒުރު ވަޢުދު ފުއްދުން ލާޒިމުކުރާ ޝަރުޢީ ހުކުމެއް ނޫނެވެ.

12. ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިސްލާމީ ފިޤްހު އެކަޑަމީގެ ރިޒޮލިއުޝަން ނަންބަރު 40-41 (5/2 & 5/3) ގެ މަތިން، ވަޢުދަކީ ސަބަބަކާ ގުޅުވައިގެން ކުރާ ވަޢުދު ކަމުގައިވާނަމަ، އަދި ވަޢުދު ވުމުން ފަރާތުން އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޚަރަދުތަކެއް ކޮށްފައިވާނަމަ، އެއްފަރާތުން ކުރާ ވަޢުދު ފުއްދުން ޤާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމުވެއެވެ. ވަޢުދު ލާޒިމުވުމުގެ މާނައަކީ، އެ ވަޢުދު ފުއްދުން ނުވަތަ އުޒުރެއްނެތި ސަބަބެއް ނެތި ވަޢުދު ނުފުއްދުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދޭންޖެހުމެވެ.

13. ވަޢުދު ރައްދުވާ ފަރާތުން ދިނުމަށް ފަރާތާ ސިޔާ ފޯރަކަ ދަރާކައި، އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ކުރި ޢަމަލުތަކަކީ، ވަޢުދަށް ބިނާކޮށްގެން ކުރި ޢަމަލުތަކެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

14. ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދާއިރާގައި ތަޢާރަފުކުރެވިފައިވާ ''ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް'' ގެ މަފްހޫމުގައި، ކޮންޓްރެކްޓެއް ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއްގައި ހިމެނޭ އެއް ފަރާތުން ދޭ ވަޢުދަކަށް އަނެއް ފަރާތުން ބިނާކޮށް، އެގޮތުގެމަތިން ކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ކަމަކުން މަނާވެގެންވުމަށްފަހު، ވަޢުދުވީ ފަރާތުން މި ވަޢުދު ހިލާފުވުމުން ބަދަލެއް ކަނޑައެޅުން އުސޫލެއްގެ ގޮތުގައި މަނާވެގެންވެއެވެ. އެ މަފްހޫމު ބައްޓަންކުރެވިފައިވަނީ، ދަރަޖަތަކުގެ ދަރުމަ ކުރިން ޤާއިމުވެ ދެމިއޮތް ޤާނޫނީ ނިޒާމުތަކުގެ އިސްލާހަކަށް، ވަޢުދުވީ ފަރާތުގެ ބޭނުންކުރެވޭނީ، ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ކުރިން ޤާއިމުވެ ދެމިއޮތް ޤާނޫނީ ގުޅުމެއް އޮތުމުން، ވަޢުދުވީ ފަރާތުން އެ ވަޢުދު ރައްދުވާ ފަރާތާ އިދިކޮޅަށް ކުރާ ދަޢުވާއެއްގެ ދިފާޢުގައި އެކަނިއެވެ.

15. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. ސަވްޖަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ޤަޟިއްޔާ) އަށް ބަލާލުމުން އެނގެން އޮތް ގޮތުން، ވަޢުދުވީ ފުރިހަމަކުރުން ލާޒިމުވާ ވަޢުދަކީ އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކަށް ބަދަލެއް އަންނަ ގޮތަށް ނުވަތަ އެއަށް އިތުރުކުރުމަށް ނުޖެހޭ ގޮތަށް ވަޢުދުވާނަމަ، ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ވަޢުދަށް ބިނާކޮށް އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޢަމަލުކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދޭ ވަޢުދަކަށް ވާއިރު، ވަޢުދުވީ ފަރާތުން އެ ވަޢުދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ އިންސާފުވެރިކަމާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ވާނަމައެވެ. ''ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް'' ގައި ހުރުން ބޭނުންކުރެވޭނީ ކަންތައްތަކުގައެވެ.

16. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އަޙްމަދު މަޖީދު ވ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ޤަޟިއްޔާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ) ގައި ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވާ ގޮތުން، ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ މަބްދައު ތަޠުބީޤުކުރެވޭނީ، ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ ވަޢުދު ރައްދުވާ ފަރާތުން އޭގެ ކުރިން ބަލައިގެން ދެމެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަންކަމުގެ ޤާނޫނީ ޙައްޤުތަކަށް (ސިވިލް ރައިޓްސް) ވަޢުދުގަން ވުމާއި، ވަޢުދު ރައްދުވާ ފަރާތުން އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޢަމަލުތައް ކުރުމާއި، އެ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް މާލީ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ އިތުރު ޚަރަދެއް ދިމާވެފައިވުމާއި، ވަޢުދު ފުއްދާނެކަމަށް ބަލައިގެން ދިމާވީ ގެއްލުމަކީ ހަނދާނުކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ވުމާއި، ވަޢުދު ފުއްދުން ޢަދުލުވެރިކަމުގެ ބޭނުންތަކާ ގުޅިފައިވުމާއި، ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވަޢުދު ހިލާފުކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުވާނަމައެވެ.

17. އެމެރިކާގެ ރީސްޓޭޓްމަންޓް (ސެކަންޑް) އޮފް ކޮންޓްރެކްޓްސް (1981) އަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ޤާނޫނެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެމެރިކަން ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓުން ޕަބްލިޝްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގެ ރިފަރަންސް ފޮތްތަކެވެ. އޭގެ 90 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ ހަމަތައްވެސް ބިނާވެފައިވަނީ، ވަޢުދެއްގެ މައްޗަށް އެކަށީގެންވާ ބަރޯސާވެފައި އޮތުމާއި، އިންސާފުވެރިކަން ނެތިގެން ނުދިއުމުގެ މައްޗަށެވެ.

18. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް ތަޠުބީޤުކުރަމުންދާ އުސޫލާއި، އެމެރިކާގެ [illegible] ކޯޓުން މި އުސޫލު ތަޠުބީޤުކުރާ ހަމައިގެ ދުރުމިނުގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުސޫލާ ދުރަށް [illegible] އަސާސީ ފަރަގެއް ނެތެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ޚަލީލް ޤަޟިއްޔާ

2016/SC-A/16 [2021] SC 51 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފާހަގަތައް: އިބްރާހީމް ޚަލީލް (އަނެއް ފަރާތުގެ ނަން، މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޤާނޫނު [illegible] އަދި ޤާނޫނު [illegible] ކޮންޓްރެކްޓްތަކަށް [illegible] [illegible] [illegible] މި ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައެވެ.
2. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، ޤާނޫނު [illegible] ކޮންޓްރެކްޓް [illegible] [illegible]. ([illegible] [illegible] [2026] SC 38 ގައި [illegible] [illegible] [illegible].)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ވ. ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ގަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ގަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ އާއި ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ، އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠަކަށް ބަދަލެއް އަންނަ ފަދަ ނުވަތަ އެއަށް ޢަމަލުކުރަން ނުޖެހޭ ފަދަ ވަޢުދަކަށް ވެސް؛
2. ވަޢުދުވެވުނު ފަރާތުން އެ ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެ، އެގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކޮށްފައި ވެސް؛
3. ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ ވަޢުދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ، ޢަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ވެސް؛ މިއީ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގައި ހުރުން ލާޒިމު ވެގެންވާ ކަންތައްތަކެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އަބްދުލް މަޖީދު ވ. މާލޭސިޓީ ކައުންސިލް ގަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ގަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަބްދުލް މަޖީދު އާއި މާލޭސިޓީ ކައުންސިލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ، އަނެއް ފަރާތް (ވަޢުދު ލިބުނު ފަރާތް) ބަރޯސާވެ، އެ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ބަލައިގަނެވޭ ވަރުގެ (ސިވިލިޔަން) ވަޢުދެއްކަމުގައިވުން؛
2. ވަޢުދު ލިބުނު ފަރާތުން، އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ، ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ކަންކަން ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، (މުގާބިލުގައި ނުލިބޭނެކަމެއް) ޢަމަލުކޮށްފައި ހުރުން؛
3. ވަޢުދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ ގެއްލުމެއް، ވަޢުދު ލިބުނު ފަރާތަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން، ޢަދުލު އިންސާފު ހަމަޖެއްސުމަށް ޓަކައި ވަޢުދުގައި ހިފެހެއްޓުމަކީ ލާޒިމުކަމެއް ކަމުގައިވުން؛
4. އަދި ކުރިމަތިވެފައިވާ ޙާލަތާ ބެހޭގޮތުން ޢަދުލުއިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށް، ވެފައިވާ ވަޢުދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ ވަޢުދު ޚިލާފުވުމަކަށް ވީ ކަމުގައިވުން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަމްސުލް މުނާ ވ. ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން މައްސަލަ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/87 މައްސަލަ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޝަމްސުލް މުނާ އާއި ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (މި މައްސަލައަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަކީ، މުޅި މައްސަލައިގެ ނިންމުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމެއް ނޫންކަން؛

2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއާއި 43 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު، މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރު ޤާނޫނީ ގޮތުން ގޯހެއް ހަދާފައިވާކަމަށް ހަމައެކަނި ބުނާ ބުނުމަކުން ނުރުހޭކަމާއި، ވަކި ކަމަކަށް [illegible] ނުވާކަމަށް ބުނާނަމަ، އެކަމުގައި އުފެދޭ ޤާނޫނީ ބަހުސަލީ ކޮބައިކަން އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްދޭން ޖެހޭނެކަން؛ މިއެވެ.